

1500341-20.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... de se responsabilizar o réu pelo tráfico naquele local.

O acusado foi interrogado na fase policial, negando o tráfico.

Na fase judicial, os policiais militares Gilberto Issao Bueno Sekime e Matheus Henrique Bertoldo Martins, de forma detalhada, informaram que durante patrulhamento de rotina pela "favela do ouro preto", local conhecido como "biqueira" (ponto de venda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500341-20.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-20.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056434/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23290813 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 1901/22/929

- CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2056434 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 1901/22/929 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO JÚNIO DE OLIVEIRA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500341-20.2022

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - FABIANO JUNIO DE OLIVEIRA SOUZA

Vistos.

FABIANO JUNIO DE OLIVEIRA SOUZA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30, na rua Paranapanema, 615, em Araçatuba, trazia consigo e guardava, para traficar, 37,05 g de cocaína, 25,50 g de cocaína em forma de "crack" e 44,68 g de maconha em única porção, tudo pronto para a mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha em seu poder R\$ 92,00 em dinheiro.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas em relação ao réu, pede a procedência da ação penal. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; como defesa indireta, alega irregularidade na conduta policial; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito correspondentes ao tráfico de entorpecente - trazia consigo e guardava, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se afirmar, sem nenhuma dúvida, que os entorpecentes encontrados pertenciam ao réu ou se ele estava guardando para alguém; fato que os entorpecentes foram localizados pela Polícia Militar, em ótimo trabalho; todavia, não há segurança na assertiva de se responsabilizar o réu pelo tráfico naquele local.

O acusado foi interrogado na fase policial, negando o tráfico.

Na fase judicial, os policiais militares Gilberto Issao Bueno Sekime e Matheus Henrique Bertoldo Martins, de forma detalhada, informaram que durante patrulhamento de rotina pela "favela do ouro preto", local conhecido como "biqueira" (ponto de venda de entorpecentes), avistaram um homem parado, numa motocicleta, em atitudes suspeitas, fazendo então sua abordagem; em poder do motocicleta nada de irregular foi encontrado; todavia, para verificar eventual venda de drogas no local, os policiais adentraram na mata; após atravessar o córrego, avistaram o réu no exato momento em que ingressou no terreno baldio e se agachou próximo a um matagal; com ele encontraram 2 micro tubos de cocaína amarelo, assim como R\$ 92,00 em dinheiro; no local, encontraram 2 recipientes, um deles com 46 micro tubos de cocaína, de cor amarelo e salmão; no outro recipiente encontraram 1 pedra de "crack" de tamanho grande e 24 pedras de "crack", de tamanho menores, tudo pronto para a mercancia; ao lado dos recipientes também encontraram um pedaço de maconha.

Nota-se que os entorpecentes foram encontrados no terreno baldio, num matagal, não havendo prova segura de que pertenciam ao réu ou que estava no lugar guardando para alguém; insta mencionar que o local é uma "biqueira", ou seja, ponto de venda de entorpecentes, não havendo informação de que pertencia ao réu.

Restou bem provado que o trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; todavia, não conseguiram incriminar o acusado.

"Prova. Falta de comprovação do fato e da autoria. O Ministério Público, como 'dominus litis', no desempenho das funções, deve comprovar o fato e a autoria do delito, não competindo ao Poder Judiciário suprir as deficiências, quando subsiste anêmia probatória, a qual acarreta a absolvição do réu" (? JTACRIM, 71:336).

Desse modo, não há como se aceitar a tese contida na denúncia, rejeitando-se totalmente a versão da defesa. A dúvida é grande. Havendo dúvida, o melhor caminho é a absolvição do réu.

Bom lembrar que a dúvida, por menor que seja, tira a base de convicção para uma condenação. (RTJ 60/339). (Apel. 844.667/2 - Juiz Roberto Mortari - Comarca de General Salgado). "Sob pena de cometer possível erro judiciário, não pode o juiz criminal proferir condenação sem certeza total da autoria e da culpabilidade" (Ap. 178.425, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho.).

Em suma, os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público dar início à ação penal, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo; mas a verdade é que não são eles suficientes para fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido afastada pela prova a versão oferecida pela defesa, a procedência da ação penal pública incondicionada correria o risco de condenação de inocente.

Impõe-se, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

"Não é à defesa que incumbe demonstrar que o acusado não incidiu em crime e sim à acusação provar que houve crime e que é o réu o seu autor" (Ap. 91.015, TACrimSP, Rel. Azevedo Júnior).

A sentença absolutória é de rigor, perante o princípio geral do "in dubio pro reo". "Resumindo-se a prova contra o acusado em mera suspeitas, inadmissível é a prolação de decreto condenatório"(Ac.Un. da 6ª Câ. do T.A.Criminal, -na apelação 120/131 - Rel. Aquino Machado, in "Julgados", vol. 38, página 284). "Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ap. 68.507, TACrimSP, Rel. Azevedo Franceschini).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu FABIANO JUNIO DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Araçatuba, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA